指定遗产管理人制度的实体法基础与程序法展开

魏沁怡

摘要：《民法典》继承编遗产管理人规范与《民事诉讼法》指定遗产管理人特别程序，共同构成指定遗产管理人制度的规范基础，该制度的解释适用应在实体规则与程序规则衔接中展开。管辖规则上，应准确认定被继承人死亡时住所地及主要遗产所在地，并通过集中审理机制协调并行管辖冲突。程序启动上，利害关系人应理解为与遗产管理事项存在民事权利义务关系的主体，管理人确定争议应涵盖积极争议、消极争议以及外部利害关系人提出的管理风险。审理原则上，应以有利于遗产管理原则为核心，并兼顾法定顺位、共同意愿、管理人适格性及弱势主体保护等辅助性原则。责任规则上，遗产管理人民事责任的性质主要属于侵权责任。

关键词：继承；遗产管理人；特别程序；利害关系人；有利于遗产管理原则

基金项目：国家社会科学基金重大项目“民法典与国家治理体系现代化研究”（24&ZD126）

中图分类号：D923.5 **文献标识码：**A **文章编号：**1003–854X（2026）06–0142–10

《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）首次在法律层面正式确立遗产管理人制度，意在回应社会财产关系复杂化背景下遗产处理秩序重构的现实需求，进一步完善遗产清理、保管、债务清偿及分割规则。遗产管理人制度的核心定位，应理解为法定的遗产处理主体，其功能在于修正传统继承人中心主义的遗产处理逻辑，系统性弥补遗产保管、债务清偿及无人继承处置中的规范供给不足。[①] 遗产管理人制度既关涉继承人、受遗赠人及遗产债权人之间的利益平衡，也关涉遗产这一特殊财产秩序的高效、有序再分配，其设立体现了自由、公平、秩序、效率等多重价值取向，有助于保障继承权向所有权转化并维护继承秩序。[②] 但是，在制度施行初期，遗产管理人制度暴露出实体规范原则化、程序规则供给不足等问题。司法实践中，指定遗产管理人案件的处理也出现程序适用不一、主体地位认定不清、遗产管理人与继承人角色混同等现象。直至 2023 年 9 月 1 日修订后的《中华人民共和国民事诉讼法》（以下简称《民事诉讼法》）增设第十五章第四节“指定遗产管理人案件”，通过第 194 条至第 197 条分别规定管辖法院、申请内容、指定原则、另行指定及资格撤销规则，才为《民法典》第 1146 条所确立的人民法院指定遗产管理人机制提供了基本的程序依托。

然而，上述规范尚不足以完全解决制度运行中实体法与程序法的深层衔接问题：第一，管辖法

中国知网 https://www.cnki.net

院层面，被继承人死亡时住所地及主要遗产所在地应如何认定，两个以上利害关系人分别向不同有管辖权的法院提出申请时，管辖冲突应如何协调，仍有进一步解释空间。第二，程序启动层面，利害关系人的范围如何界定，对遗产管理人的确定有争议应作何种理解，申请人应提交何种材料，人民法院应采取形式审查还是实质审查，均需予以明确。第三，审理原则层面，《民事诉讼法》第 195 条“有利于遗产管理原则”具有统摄意义，但该原则的具体内涵与判断标准仍有展开讨论的必要。第四，管理人变更及撤销层面，《民法典》第 1148 条民事责任与《民事诉讼法》第 197 条资格撤销之间如何衔接，也需要在实体责任与程序救济之间建立清晰关系。有学者指出，建构我国民法学自主知识体系，应以《民法典》实施为导向，面向民事立法与司法实践，回应具体制度运行中的现实问题。[③] 基于上述问题，本文拟围绕指定遗产管理人程序的管辖规则、启动条件、审理原则及变更撤销规则展开分析，力求在《民法典》与《民事诉讼法》的双重视角下，进一步明确指定遗产管理人程序的具体规则，以期对相关理论研究及司法实务有所裨益，并为我国民法学自主知识体系的建构提供具体样本。

一、指定遗产管理人的程序管辖规则

《民法典》第 1146 条规定，利害关系人可以就遗产管理人确定争议申请人民法院指定。《民事诉讼法》第 194 条第 1 款进一步将管辖法院明确为被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地基层人民法院。该规则与继承遗产纠纷专属管辖具有相同连接基础，既便于查明身份关系、死亡事实及继承关系，也便于掌握遗产范围、财产状态及管理需要。

（一）被继承人死亡时住所地的确定

根据《民法典》第 25 条规定，自然人以户籍登记或者其他有效身份登记记载的居所为住所；经常居所与住所不一致的，经常居所视为住所。据此，在住所地认定上，户籍登记地或者其他有效身份登记记载的居所具有基础性意义，但在经常居所与登记住所不一致时，应以经常居所作为法律意义上的住所。就指定遗产管理人程序而言，《民事诉讼法》第 194 条第 1 款规定的被继承人死亡时住所地，并非单纯指被继承人的户籍登记地，应结合《民法典》第 25 条关于住所认定的一般规则加以解释。由于指定遗产管理人程序具有家事非讼程序属性，且程序运行需服务于遗产清理、保管、债务清偿及利害关系人权益保护等实体目的，对住所地的判断也应避免停留于形式登记，应以能否便利查明被继承人生前生活状态、继承关系及遗产管理需要为基本方向。

经常居所的认定，通常可以从连续性、时间性及目的性三个方面展开。连续性，是指被继承人生前在某地居住具有相对稳定、持续的状态，不能仅因短期停留或者偶然居住即认定为经常居所。时间性，是指至被继承人死亡时，通常应已在该地连续居住满一年。目的性，是指该地已经形成被继承人生前较为稳定的生活中心，能够反映其日常生活、社会交往及家庭联系状态。临时出差、旅游、就医、就学等情形，虽然也可能形成一定期间的实际停留，但其居住目的具有临时性、事务性或者特殊性，通常不宜认定为经常居所。需要注意的是，《民事诉讼法》第 194 条第 1 款强调的是被继承人死亡时的住所状态。因此，在判断管辖连接点时，应以被继承人生命终结时的法律住所为基准。如果被继承人在死亡前一年内刚迁至新地点，尚未满足连续居住满一年及形成稳定生活中心等

中国知网 https://www.cnki.net

条件，通常不宜认定新地点已经成为新的经常居所，此时仍应结合其原经常居所、户籍登记地或者其他有效身份登记记载的居所加以判断。

从程序功能看，被继承人死亡时住所地能够作为该类案件的管辖连接点，主要在于该地点通常与被继承人的身份关系、家庭关系、死亡事实及继承人范围具有较强联系。遗产管理人制度在实体上具有保有遗产价值、维护遗产利害关系人利益及预防遗产失当管理风险的制度功能，在程序上又需要通过指定程序实现对遗产管理主体的确定。④ 住所地法院通常更易查明被继承人生前身份关系及生活状态，由其管辖有助于提高程序效率，也符合有利于遗产管理原则。司法实践中，申请人应提交能够证明被继承人死亡时住所地的材料，包括户口簿、身份证、居住证、暂住登记材料，居民委员会、村民委员会、物业服务企业出具的居住证明，房屋租赁合同、房屋产权证明、水电费与物业费缴纳记录、社区服务记录等客观材料。在必要时，邻居、同住人、近亲属的证人证言，也可以作为辅助证明材料。

（二）被继承人主要遗产所在地的确定

现行法律对“主要遗产所在地”未作明文规定，但从指定遗产管理人程序的功能看，其认定应以便于遗产清理、保管、评估、清偿及分割为基本判断方向。遗产管理人制度旨在修正继承人中心主义的遗产处理逻辑，弥补遗产保管、债务清偿及无人继承处置中的规范供给不足，其制度定位应理解为法定遗产处理主体。⑤ 因此，主要遗产所在地的认定不能只看财产分布形式，还应服务于遗产管理工作的实际展开。一般而言，可以以被继承人遗留财产中价值较高、管理必要性较强或者处于核心地位的财产所在地作为主要遗产所在地。

司法实践中，人民法院判断主要遗产所在地时，通常需要对遗产进行价值比较及性质分析。一方面，比较不同所在地遗产的市场价值或者财产权益价值。另一方面，考虑财产性质及处置难度。对于价值相当或者难以直接比较的情形，不动产所在地，或者需要重点管理、登记、评估、变价、移转的财产所在地，通常应被优先考虑。不同种类遗产的所在地，应结合财产形态分别判断。房屋、土地等不动产应以实际所在地为准，动产应以实际存放地或者保管地为准，银行存款及理财产品可以参考金融机构主要营业机构所在地，股权、投资权益可以参考公司注册地、主要办事机构所在地或主要经营地，债权则可以债务人住所地作为所在地。上述标准不宜机械适用，而应围绕便于审理、便于管理及便于保护继承人、受遗赠人、遗产债权人权益综合判断。未来可建立财产联动查询机制⑥，以提高遗产范围、财产价值及财产所在地查明的准确性，为主要遗产所在地的认定提供更稳定的事实基础。

申请人选择主要遗产所在地法院申请指定遗产管理人时，应向人民法院提供相应证据证明主要遗产所在地。具体而言，可以提交房产证、车辆登记证、银行存款证明、股权证明、合同、资产评估报告、市场价格查询记录、证券市值截图，以及登记机关、金融机构、公司或者保管机构出具的所在地证明等材料。若遗产分散多地且价值相当，人民法院可以结合便于审理、有利于遗产管理、被继承人死亡时住所地、利害关系人集中地、证据调查便利程度及后续管理成本等因素综合裁量。

（三）并行管辖中的程序协调

我国在指定遗产管理人案件的管辖问题上采用并行管辖规则，即被继承人死亡时住所地基层人民法院及主要遗产所在地基层人民法院均有管辖权。该种制度安排有利于兼顾身份关系查明与遗产

中国知网 https://www.cnki.net

管理便利，但在实践中也可能引发管辖竞合。若不同利害关系人分别向两个有管辖权的法院就同一被继承人的遗产申请指定遗产管理人，即可能出现两个法院先后受理、重复审查甚至作出不同裁判的风险。根据《民事诉讼法》第 36 条的规定，两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉；原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先立案的人民法院管辖。参照该规则，指定遗产管理人案件发生并行管辖冲突时，原则上可以由最先立案的人民法院管辖。

问题在于，指定遗产管理人程序不同于普通争议型诉讼。该程序的目的不在于直接确认遗产份额或者裁判遗产实体归属，而在于为遗产清理、保管、债务清偿、遗嘱执行及遗产分割确定适格管理主体。其利害关系主体较多，遗产范围、债务清偿、受遗赠安排及继承人之间的意见分歧均可能交织其中。如果单纯适用最先立案规则，可能难以充分回应遗产管理便利及利害关系人权益保护的实际需要。相关研究指出，指定遗产管理人程序具有家事非讼程序属性，内部兼具非讼与诉讼要素，程序构造较为复杂，且其正确适用更依赖实体法规则的协同。[⑦] 也有研究认为，遗产管理人制度的程序建构应当在实体与程序交互的框架下展开，并通过程序规则促进遗产管理人制度的实际运行。[⑧] 因此，在出现管辖冲突时，应在尊重最先立案规则的基础上，结合指定遗产管理人程序的特殊性作进一步协调。其一，由法院先行协商。后立案法院发现同一被继承人的遗产管理事项已经由其他有管辖权法院受理的，应及时与先立案法院沟通，核实申请是否指向同一遗产管理事项、被继承人是否相同、申请目的是否一致、候选管理人是否存在冲突。其二，必要时报请指定。若两个法院对管辖法院的确定存在分歧，或者虽能确定先后立案顺序，但先立案法院明显不便于查明遗产状况、调查利害关系人意见或者开展后续遗产管理的，可以报请共同上级人民法院指定管辖。其三，由上级法院综合裁量。共同上级人民法院应结合被继承人死亡时住所地、主要遗产所在地、遗产分布状况、利害关系人集中程度、证据调查便利性、候选管理人履职条件及遗产管理实际需要，裁定由其中一个人民法院集中管辖。

三、指定遗产管理人的程序启动条件

关于指定遗产管理人的程序启动条件，《民法典》第 1146 条仅以利害关系人及对遗产管理人的确定有争议作为启动要件，《民事诉讼法》第 194 条补充了申请书内容及死亡证明材料要求，但对利害关系人的范围、争议的具体形态等内容规定不充分，有必要进一步明确程序启动条件的具体要求。

（一）“利害关系人”的范围界定

对于“利害关系人”的具体范围，有观点认为，利害关系人一般包括遗嘱执行人、继承人、被继承人生前住所地的民政部门或者村民委员会，以及受遗赠人等与遗产有利害关系的人。[⑨] 从实体法角度看，利害关系应指相关主体对于被继承人遗产管理具有法律上值得保护的利益。有学者提出，指定遗产管理人的主要法律效果在于了结以遗产为媒介发生的财产关系，故将该利益限缩解释为财产利益更为妥当，并据此将遗嘱执行人、继承人、受遗赠人、民政部门或者村民委员会、对被继承人尽了扶养义务的人、遗产债权人、遗产债务人及共同经营的合伙人等纳入利害关系人范围。[⑩]

遗产管理人制度的核心在于修正继承人中心主义的遗产处理逻辑，弥补遗产保管、债务清偿及无人继承处置中的规范供给不足[⑪]，故对利害关系人的理解不宜过窄。可以参照《最高人民法院关于

中国知网 https://www.cnki.net

适用〈中华人民共和国民法典〉总则编若干问题的解释》第 14、16 条关于宣告失踪及宣告死亡制度中利害关系人的规定，将指定遗产管理人程序中的利害关系人理解为与遗产管理事项存在民事权利义务关系的民事主体，具体包括继承人、遗产债权人、受遗赠人以及对被继承人尽了扶养义务的人四类。[12]

第一，继承人包括法定继承人与遗嘱继承人。继承开始后、遗产分割前，遗产处于待清理、待管理状态，继承人利益与遗产管理结果具有直接关联。即使其是否接受继承尚未最终明确，只要遗产管理状态可能影响其继承利益，即可申请指定遗产管理人。继承人均放弃继承时，民政部门或村民委员会担任遗产管理人的规则在实践中仍存在适用分歧，原因包括遗产管理人确认程序困惑及履职制度缺位等。[13] 第二，遗产债权人是指对被继承人享有合法债权，并有权请求以遗产清偿债务的主体。遗产债权实现与遗产管理状况直接相关。遗产管理人制作真实遗产清单、登记造册，才能限定清偿遗产债务的责任财产范围，并依顺序及比例清偿债务，以保护继承人及遗产债权人利益。[14] 享有合法、到期债权的债权人当然具有申请资格；担保债权人、能够提供初步证据证明债权存在合理可能性的或有债权人，也应认可其程序性利害关系。遗产债务清偿顺序可在具体案件中参照破产债务清偿顺序规则。[15] 第三，受遗赠人基于被继承人生前遗嘱取得财产利益，其权利实现同样依赖遗产管理。对于遗嘱真实性或者效力尚有争议的受遗赠人，人民法院可采取初步证据审查标准，要求其提交遗嘱文本、鉴定意见、见证材料等证据。若其主张并非明显缺乏依据，且为避免确权期间遗产被处分、隐匿或者毁损，可以认可其程序性利害关系；最终实体权利仍应通过诉讼或者其他程序确认。遗产管理人制度本身负有维护遗产完整性、安全性及公平分配秩序的功能[16]，故对权利待定主体的程序性保护，应以初步证据与遗产管理必要性为限。第四，对被继承人尽了扶养义务的人也可以成为利害关系人。《民法典》第 1131 条规定，对继承人以外依靠被继承人扶养的人，或者对被继承人扶养较多的人，可以分给适当遗产。该类主体虽非继承人，但基于扶养事实、公平原则及潜在财产权益，依法享有请求分得适当遗产的利益。允许其申请指定遗产管理人，有助于防止遗产贬值、毁损、灭失或者被侵占，保障其潜在财产权益，也符合遗产管理制度保护利害关系人并促进遗产高效有序再分配的目的。[17]

除上述四类主体外，判断利害关系人范围，还应坚持是否对遗产享有合法、直接的财产性权益，或者其合法权益实现是否与遗产管理状况存在直接关联的标准。因此，遗嘱执行人、遗产债务人、共同经营的合伙人、特定合同关系尚未履行完毕的相对方、对特定遗产享有物权期待权或者共有权益的人，以及遗产的合法占有人或者保管人，在其权益与遗产管理存在直接关联时，也可纳入利害关系人范围。此外，有研究指出，民政部门担任遗产管理人并非以行政管理角色出现，而是作为替代性、兜底性的民事义务主体，其履职规则应限定在民事规则之内，未尽义务时所引发的诉讼及责任也应限定在民事领域。[18] 另有研究提出，应进一步明确民政部门在遗产管理实务中的独立法律地位及诉讼主体地位，并细化指定遗产管理人确认及启动程序等具体规则。[19] 据此，民政部门进入指定遗产管理人程序，仍应以遗产管理中的民事权利义务关系为基础。

（二）“管理人确定争议”的类型化识别

《民事诉讼法》第 194 条规定，对遗产管理人的确定有争议，利害关系人申请指定遗产管理人的，向被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地基层人民法院提出。在指定遗产管理人特别程序中，

中国知网 https://www.cnki.net

对遗产管理人的确定有争议，是法院介入遗产管理人选任程序的核心前提。《民法典》及《民事诉讼法》均未对争议的具体形态作出列举，因而在司法实践中仍存在解释的空间。从指定遗产管理人程序的性质看，对“争议”范围的理解不宜过窄，只要客观上无法及时、有效地确定适格遗产管理人，或者既有管理安排已难以保障遗产清理、保管、债务清偿及分配的正常展开，即应认定存在管理人确定争议。具体分为如下六类：其一，被继承人指定遗嘱执行人担任遗产管理人时，利害关系人对遗嘱的真实性、有效性存在质疑；其二，被继承人未留有遗嘱，且法定继承人范围无法确定，导致选任遗产管理人时出现互相推诿；其三，继承人为多人时，因缺少决议机制导致意见不一，无法推选出遗产管理人，或者个别继承人拒绝共同担任遗产管理人；其四，受遗赠人的受遗赠权、遗产债权人的债权被他人侵害时，需要主张权利；其五，遗产管理人在履行职责时存在懈怠、侵吞被继承人遗产等情形，可能导致遗产权利人利益受损，利害关系人认为其无法继续担任遗产管理人；其六，人民法院认为的其他需要指定遗产管理人的情况。[20]

从性质上看，管理人确定争议可以类型化为积极争议、消极争议及外部利害关系人与继承人之间的争议。第一，积极争议，是指相关主体围绕遗产管理人人选发生公开争夺或者明确反对的情形。例如，在有的案件中，其他继承人虽提出异议，但法院基于申请人作为配偶更熟悉遗产情况，且由其管理有利于防止遗产毁损，最终指定其单独担任管理人，而未采纳共同担任的意见，以避免权责不清。[21] 也有法院认为，遗产管理人推选原则上应采取一致同意规则；不能达成一致时，应由法院结合案件情况综合指定，而不宜简单适用少数服从多数规则。[22] 第二，消极争议，是指无法推选或者无人担任遗产管理人的情形。此类案件中即使没有公开争执，只要客观上无法产生遗产管理人，也应构成法律意义上的争议，具体包括继承人互相推诿或者无人愿意担任、继承人下落不明或者丧失民事行为能力、继承人之间实质上无法就遗产管理人推选及遗产管理事项进行有效沟通与决议等类型。第三，外部利害关系人与继承人之间的争议，是指外部利害关系人对继承人的管理能力、公正性或者履职风险提出质疑。此时，争议并非发生于继承人内部，而是围绕既有遗产管理安排能否保障外部利害关系人权益展开。若遗产类型复杂、债务负担较重、财产处分风险较高，人民法院可在审查利害关系人初步证据的基础上，考虑指定律师事务所、公证机构、会计师事务所或者其他具备专业能力的主体担任遗产管理人。[23]

四、指定遗产管理人的程序审理原则

在管辖规则及程序启动条件明确后，人民法院如何审查并指定遗产管理人，成为程序运行的关键。《民事诉讼法》第 195 条确立了有利于遗产管理原则，但该原则仍需结合遗产管理人的法定顺位、职责内容、适格条件及利害关系人权益保护加以解释。

（一）有利于遗产管理原则的规范内涵

有利于遗产管理原则的规范内涵，需要借助《民法典》关于遗产管理人产生顺位、职责内容、责任承担及报酬请求权等实体规则加以理解。[24]《民法典》第 1145 条规定了遗嘱执行人担任、继承人推选、继承人共同担任、民政部门或者村民委员会兜底担任等遗产管理人产生方式，各方式之间具有一定顺位关系。在前序方式无法满足遗产管理需要，或者对遗产管理人的确定发生争议时，利

中国知网 https://www.cnki.net

害关系人可以向人民法院申请指定遗产管理人。有学者指出，我国现行遗产管理人的选任范围较窄，且缺乏明确适用标准，难以充分回应实务需求。[25] 本文认为，人民法院指定遗产管理人时，应以法定顺位为基本依据，在出现前序主体不能履职、不愿履职、不宜履职或者明显不利于遗产管理的情形时，应结合遗产管理实际需要，按照如下选任标准作出综合判断：

首先，遗产管理人应当具有履行职责所需的民事行为能力。无民事行为能力人或者限制民事行为能力人无法独立实施遗产清理、债务处理、遗产保管及分配等管理行为，自然难以胜任遗产管理人职责。[26] 其次，遗产管理人应当具备相应管理能力。依据《民法典》第 1147 条规定，遗产管理人应当具备基本财会、法律及事务处理能力，能够妥善保管、清理、评估、处置及分配遗产。有研究认为，人民法院指定遗产管理人时，可以参照破产管理人或者见证人的资质标准，从有利于遗产管理与分配出发，依照法定程序确定合适人选。[27] 再次，人民法院指定遗产管理人时，应在尊重被继承人意思自治及遗嘱安排的基础上，根据最有利于遗产管理的原则选任。遗产管理人制度的核心定位在于法定遗产处理主体，功能在于修正单纯继承人中心的遗产处理逻辑，并系统性弥补遗产保管、债务清偿及无人继承处置中的规范供给不足。[28] 因此，如果法律规定的适格主体明确拒绝担任，或者存在明显不利于遗产管理的情形，人民法院可以结合案件具体情况，指定其他自然人、法人或者非法人组织管理及分配被继承人的遗产。[29]

（二）其他辅助性原则的规范内涵

除了“有利于遗产管理原则”这一核心原则外，人民法院在指定遗产管理人时，还应综合考量若干辅助性原则。

第一，尊重法定顺位原则。法院首先应审查《民法典》第 1145 条规定的遗产管理人产生顺位，只有在前一顺位缺位、不能形成有效管理安排，或者虽有相应主体但其无法履行、不愿履行、不宜履行职责时，才进入法院指定程序。对于民政部门担任遗产管理人的情形，有研究指出，应当明确民政部门在遗产管理过程中的民事主体身份，并明确其担任遗产管理人的启动程序及条件，以充分实现立法目的。[30]

第二，尊重利害关系人共同意愿原则。在法定顺位基础上，如果部分或者全部利害关系人，特别是全体继承人，能够共同推举出一位人选，且该人选不存在明显不适宜担任的情形，法院通常应予以尊重并指定该人选。需要注意的是，尊重共同意愿不等于当然接受任何推举结果，人民法院仍应结合管理人适格性、利益冲突情况以及是否有利于遗产管理作必要审查。

第三，管理人适格性原则。法院在具体指定人选时，应审查其是否具备履行职务的基本资格及能力。具体而言，一是中立性与公正性，即候选人与遗产或者各利害关系人之间是否存在重大利益冲突，是否可能偏向某一方。二是专业能力与信誉，即对于资产结构复杂、债权债务关系较多、涉及公司股权或者不动产处置等专业性较强的遗产，候选人是否具备相应管理知识、经验及信用基础。三是履职意愿与便利性，即候选人是否愿意担任，其住所地、主要活动地是否便于进行遗产清点、保管、评估、处置及沟通协调。

第四，保护债权人与弱势群体权益原则。在遗产存在未清偿债务，或者涉及需要扶养的继承人，如未成年人、缺乏劳动能力又无生活来源的人时，法院应倾向于指定能够确保遗产完整性、公平清偿债务并保障弱势方合法权益的管理人，避免因管理人偏袒或者管理失当导致遗产被隐匿、转移、

中国知网 https://www.cnki.net

毁损或者不当分配。

五、指定遗产管理人的失职责任规则

依据《民法典》第 1148 条、《民事诉讼法》第 197 条的规定，遗产管理人失职责任规则涉及民事责任与资格撤销程序的衔接，故有必要围绕责任性质、构成要件及程序路径展开解释。

（一）遗产管理人民事责任的性质认定

《民法典》第 1147 条对遗产管理人在管理遗产过程中应履行的法定职责作出较为全面的规定。例如，遗产管理人应当向全体继承人报告遗产情况[31]、采取必要措施防止遗产毁损和灭失[32]、处理被继承人的债权债务[33]，以及实施与管理遗产有关的其他必要行为等。[34]若遗产管理人未履行上述职责或者履行不当，是否应当承担民事责任，则需要回到《民法典》第 1148 条加以判断。然而，该条规定仅概括使用“民事责任”表述，未说明责任性质，有必要结合遗产管理人的法律地位，对其责任性质作进一步分析。

关于遗产管理人的法律地位，学理上主要存在两种观点。第一种观点为“代理说”，即遗产管理人具有代理人属性。该观点指出，当遗嘱执行人担任遗产管理人或者由遗嘱指定的人担任遗产管理人时，遗产管理人的产生并非基于继承人的意思，而是基于法律规定或者被继承人生前意思安排，故可视为继承人的法定代理人；当遗产管理人由继承人推选产生时，则可视为继承人的委托代理人。[35]第二种观点为“固有权说”，即遗产管理人具有独立法律地位，并非继承人的代理人。[36]本文倾向于“固有权说”，理由在于，遗产管理人既要维护遗产价值、依照被继承人的意思处分遗产，又要保护继承人、受遗赠人、遗产债权人及其他利害关系人的合法权益，特定情形下还涉及国家利益保护，具有中立性与专业性特征。[37]同时，不将遗产管理人视为继承人的代理人，也有助于避免其管理行为过度受个别继承人影响，从而保持遗产管理的独立性。[38]

关于遗产管理人未履行职责或者履行不当所应承担的责任，《民法典》第 1148 条仅笼统规定为民事责任。有学者认为，该民事责任属于侵权责任，《民法典》第 1148 条即为该侵权责任的请求权基础规范，无需再寻求第 164 条或者第 1165 条作为请求权基础。[39]也有学者认为，遗产管理人的民事责任包括三个方面：一是遗产管理人在委托关系中作为受托人的违约责任；二是遗产管理人在代理关系中作为代理人的民事责任；三是遗产管理人违法实施管理行为的侵权责任。[40]本文认为，遗产管理人民事责任的法律性质主要属于侵权责任；若同时符合违约责任构成，则构成侵权责任与违约责任竞合。具体而言，其一，若遗产管理人由继承人推选产生，其与继承人之间在功能上类似委托关系，尤其在双方另有报酬约定时更为明显。双方可以参照适用《民法典》关于委托合同的相关规定，此时遗产管理人的职责也具有委托合同义务属性，遗产管理人不履行或者不当履行的行为可能构成违约。从该角度看，《民法典》第 1148 条可以作为委托关系中特别责任规则加以理解。其二，遗产管理人在履行职责时负有注意义务[41]，该注意义务与侵权法上的注意义务具有一致性。对于注意义务的程度，无论遗产管理人是否获得报酬，均应以善良管理人的注意义务履行职责，而不应根据是否获得报酬加以区分。[42]据此，无论遗产管理人通过何种方式产生，其管理行为均应符合诚实信用原则，并负担相应注意义务。若遗产管理人不履行或者不当履行职责，造成继承人、受遗赠人、债

中国知网 https://www.cnki.net

权人损害的，应承担相应侵权责任；若同时符合违约责任构成，则受损害人可以择一主张。此外，若遗产管理人与继承人、受遗赠人、债权人中的部分主体合谋损害其他主体利益，应适用共同侵权规则，由遗产管理人与相关主体承担连带责任。[43]

关于遗产管理人责任的构成，通常包括三个要件：第一，遗产管理人实施了不当遗产管理行为。该行为既可能表现为侵权行为，也可能表现为违约行为，需根据遗产管理人在个案中的具体职责加以判断。[44] 第二，遗产管理人的不当管理行为给继承人、受遗赠人、债权人造成了损害。该损害通常限于财产损害，但受侵害的权利类型存在差异，包括遗嘱继承人或者法定继承人的继承权、受遗赠人的受遗赠债权、被继承人债权人的债权等。[45] 第三，遗产管理人在主观上存在故意或者重大过失。立法之所以作此限制，主要考虑到遗产清算事务繁重复杂，若对遗产管理人课以过高注意义务，既不利于遗产管理[46]，也不利于继承人等相关利害关系人的利益保护。[47]

（二）遗产管理人资格撤销的程序适用

《民法典》于2021年施行，《民事诉讼法》则于2023年修正时增设“指定遗产管理人案件”特别程序。由此可见，在《民事诉讼法》修正之前，遗产管理人未依法履行管理职责的，受到损害的继承人、受遗赠人、债权人主要只能依据《民法典》第1148条请求其承担民事责任，难以通过程序机制及时排除不适格管理人，进而无法从源头上防止不当管理行为持续发生。对此，有学者建议，当遗嘱执行人未妥善履行管理职责时，法院可以依遗产利害关系人的申请解除其资格。[48]《民事诉讼法》第197条在此次修正中对遗产管理人资格撤销作出规定，该规定使失职管理人的损害赔偿责任与资格排除机制形成衔接，也使遗产管理人退出机制具备了基本程序依据。[49]

遗产管理人资格撤销的原因，应结合《民事诉讼法》第197条中的“违反遗产管理职责”作扩张解释。其一，遗产管理人怠于履行或者不当履行法定职责，已经严重侵害继承人、受遗赠人或者债权人合法权益的，人民法院可以依申请撤销其资格。例如，遗产管理人未尽妥善保管义务导致遗产毁损、灭失或者价值明显减少，未全面清理遗产并制作遗产清单，未及时向继承人报告遗产情况，未依法处理被继承人的债权债务，或者在遗产分割中明显偏袒部分利害关系人。其二，遗产管理人虽尚未造成现实损害，但已丧失履职基础或者明显不具备继续管理遗产条件的，也应纳入资格撤销范围。例如，遗产管理人丧失相关专业职业资格，或者在遗产结构复杂、涉及公司股权、不动产处置及债权债务清理的案件中，被发现完全不具备必要法律、财会或者管理能力，已经难以胜任遗产管理职责的，也应通过撤销资格及另行指定实现管理主体更新。[50] 在判断标准上，资格撤销程序不宜仅以损害结果为唯一判断标准，还应关注管理人是否已经不具备继续履职的基本条件。[51]

《民法典》第1148条与《民事诉讼法》第197条之间存在紧密衔接关系。具体而言，遗产管理人失职责任可通过两种程序实现：其一，继承人、受遗赠人或者债权人认为遗产管理人因故意或者重大过失造成损害的，可通过普通诉讼程序请求其承担损害赔偿责任；其二，遗产管理人违反管理职责并严重侵害相关主体合法权益的，利害关系人可通过指定遗产管理人特别程序申请撤销其资格并另行指定。前者重在损害填补，后者重在资格调整及风险阻断，二者构成要件并非完全相同。即使尚未提出损害赔偿请求，只要现任管理人继续履职将严重危及遗产安全、债务清偿或者利害关系人权益保护，人民法院仍可撤销其资格。涉及诉讼、执行程序的案件，还应处理好遗产管理人诉讼实施权及新管理人承继履职问题。有研究认为，遗产管理人享有诉讼实施权的实体法基础在于具有

中国知网 https://www.cnki.net

固有权性质的管理权，程序原理则为法定诉讼担当；在遗产债务清偿、债权追索、继承或者遗赠等纠纷中，遗产管理人的参讼地位需要结合其是否由继承人担任等情形作类型化处理。[52] 在资格撤销与另行指定过程中，人民法院还应处理好既有诉讼、执行程序与新管理人承继履职之间的衔接。

注释：

①⑤⑪㉘ 参见封子路：《论遗产管理人的制度定位》，《学术研究》2026 年第 2 期。

②㊷ 参见杨立新：《我国继承制度的完善与规则适用》，《中国法学》2020 年第 4 期。

③ 参见王利明：《以〈民法典〉为基础建构民法学自主知识体系》，《浙江社会科学》2026 年第 4 期。

④⑯ 参见靳建丽、朱珺：《程序视角下遗产管理人制度运行现状及角色定位》，《青海师范大学学报》（社会科学版）2023 年第 6 期。

⑥⑰㊾ 参见古瑞华、高晨笛、林欣静：《我国遗产管理人制度适用困境与完善》，《南都学坛》2024 年第 6 期。

⑦㉔ 参见李安宁：《指定遗产管理人特别程序考——兼释新〈民事诉讼法〉第 194—197 条》，《北京理工大学学报》（社会科学版）2025 年第 6 期。

⑧⑩ 参见赵蕾：《遗产管理人制度的程序建构：如何指定与为何指定？——基于实体与程序交互实质性促进理论框架》，《经贸法律评论》2024 年第 1 期。

⑨㉛㉝ 参见黄薇主编：《中华人民共和国民法典继承编释义》，法律出版社 2020 年版，第 114、118、119 页。

⑫⑳㊿ 参见江必新主编：《新民事诉讼法条文理解与适用》（下），人民法院出版社 2022 年版，第 888 页。

⑬ 参见邱哲昊、何丽新：《继承人放弃继承情形下遗产管理人制度的运行困境及突破》，《法治论坛》2025 年第 2 期。

⑭ 参见刘宇娇：《民法典视阈下遗产管理人制度之价值取向与功能定位》，《学术探索》2021 年第 5 期。

⑮ 参见汪洋：《遗产债务的类型与清偿顺序》，《法学》2018 年第 12 期。

⑱ 参见宋毅、史智军：《民政部门之遗产管理人角色相关疑难问题辨析》，《法律适用》2023 年第 5 期。

⑲ 参见吴国平：《民政部门担任遗产管理人的困境与法律对策研究》，《时代法学》2024 年第 1 期。

㉑ 参见上海市金山区人民法院（2024）沪 0116 民特 42 号民事裁定书。

㉒ 参见四川省乐山市金口河区人民法院（2023）川 1113 民特 2 号民事裁定书。

㉓㉗ 参见吴国平：《民法典遗产管理人制度的规则适用与立法完善》，《法治现代化研究》2022 年第 2 期。

㉕ 参见李定邦：《从困境到创新：中国式遗产管理人制度的探索道路——美国〈统一遗嘱检验法〉之镜鉴》，《厦门大学法律评论》2025 年第 1 期。

㉖ 参见刘乙璞：《我国遗产管理人制度的立法构想》，《长沙理工大学学报》（社会科学版）2016 年第 4 期。

㉙ 参见王葆莳、吴云焕：《〈民法典〉遗产管理人制度适用问题研究》，《财经法学》2020 年第 6 期。

㉚ 参见李贝妮：《民政部门担任遗产管理人的困境纾解》，《内蒙古师范大学学报》（哲学社会科学版）2024 年第 4 期。

㉜ 参见房绍坤：《婚姻家庭继承法》，中国人民大学出版社 2021 年版，第 239 页。

㉞㉟㊵㊶㊻ 参见王利明：《中国民法典评注——继承编》，人民法院出版社 2021 年版，第 138—139、140、142—144、138、145—146 页。

㊱㊳ 参见最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组主编：《中华人民共和国民法典婚姻家庭编继承编理解与适用》，人民法院出版社 2020 年版，第 635、635 页。

㊲ 参见宋毅、史智军：《民政部门之遗产管理人角色相关疑难问题解析》，《法律适用》2023 年第 5 期。

㊴㊺ 参见杨立新：《论遗产管理人失职损害赔偿责任》，《湖湘法学评论》2023 年第 2 期。

㊸㊼ 参见杜万华主编：《民法典实施精要》（下），法律出版社 2022 年版，第 284 页。

㊹ 参见最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组主编：《中华人民共和国民法典婚姻家庭编继承编理解与适用》，人民法院出版社 2020 年版，第 636 页；房绍坤：《婚姻家庭继承法》，中国人民大学出版社 2021 年版，第 240 页。

㊽ 参见梁慧星主编：《中国民法典草案建议稿附理由：继承编》，法律出版社 2013 年版，第 262 页。

㊿① 参见胡巧莉：《论遗产管理人注意标准的调整》，《民商法论丛》2022 年第 2 期。

㊿② 参见刘学在、赵贝贝：《遗产管理人的诉讼实施权配置研究——从实体与程序的双重维度切入》，《中南大学学报》（社会科学版）2022 年第 4 期。

作者简介：魏沁怡，中国人民大学法学院讲师、中国人民大学民商事法律科学研究中心博士后研究人员，北京，100872。

（责任编辑　李　涛）

中国知网 https://www.cnki.net